

SCHEMA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VALLEFIORITA ED IL COMUNE DI SQUILLACE PER L'UTILIZZO
CONGIUNTO DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 92, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E ART.14
DEL CCNL 22.1.2004 SOSTITUITO DALL'ART.23 DEL CCNL 16.11.2022

L'anno duemilaventitre (2023), il giorno _____ (____) del mese di _____ nella residenza
municipale di con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente
effetto di legge stipulata,

TRA:

- il Comune di Vallefiorita con sede in Vallefiorita, rappresentato dalla Dott.ssa Giuseppina Cutullè
nella sua qualità di Responsabile dell'Area Amm.va, domiciliata per la carica presso la citata sede;
E
- il Comune di Squillace con sede in Squillace rappresentato dal _____
delegato ai sensi _____, domiciliato per la carica presso la sede citata;
di seguito denominate per brevità anche come «Amministrazioni» o «Parti»;

PREMESSO

- che l'art. 92, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, dispone che gli enti locali possono costituire
rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della
disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati
dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti.
- a norma dell'art. 14 del CCNL 22.1.2004, oggi sostituito dall'art.23 del CCNL 16.11.2022 «Al fine
di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi
istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare,
con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri enti cui si applica il presente
CCNL per periodi predeterminati e anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante
convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza»;
- che con l'art. 1, comma 124, della L.145/2018 il Legislatore ha inteso disciplinare l'istituto del c.d.
«scavalco condiviso» nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione,
riconoscendo ai lavoratori a tempo parziale la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti
(art. 53, comma 1, D. Lgs. n° 165/2001; per gli enti locali, l'art.1, comma 58-bis, della Legge n.
662/1996) a corroborazione dell'art. 14, comma 1, del CCNL del 22/01/2004 a mente delle quali «...
gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da
altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di
lavoro d'obbligo mediante convenzione»;
- che con nota assunta al prot. generale del Comune di Vallefiorita n.1461 del 3 luglio il Comune di
Squillace ha richiesto l'utilizzo del dipendente Conte Giuseppe per ore 18 (diciotto) settimanali,

- che il dipendente Giuseppe Conte ha in essere con il Comune di Vallefiorita un contratto di lavoro a tempo indeterminato per 18 ore settimanali ed ha espresso formale consenso all'incarico;

- Il Comune di Vallefiorita, previo assenso da parte del dipendente Giuseppe Conte con deliberazione di G.C. n. _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, nell'intento di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse ha autorizzato ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004, il dipendente Giuseppe Conte ad effettuare prestazioni lavorative presso il Comune di Squillace, entro i limiti previsti dalla normativa vigente per 18 (diciotto) ore settimanali fino al 31.12.2023 estendendo l'orario di lavoro da 18 ore a 36 ore settimanali del dipendente di cui trattasi esclusivamente per il periodo di durata della convenzione approvandone il relativo schema;

- che il Comune di Squillace con delibera della Giunta Comunale n. _____ in data _____ ha approvato lo schema di convenzione da stipularsi tra le parti.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Premessa)

1. La premessa costituisce parte integrante del presente atto.

ART. 2

(Oggetto, durata, finalità e profili generali di riferimento)

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo, per 18 ore settimanali, da parte del Comune di Squillace dell'Istruttore di Vigilanza Giuseppe Conte, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Vallefiorita per 36 ore settimanali, inquadrato nella Categoria giuridica C/1, nel profilo professionale di «Agente P.M.», fino al 31.12.2023, salvo risoluzione consensuale anticipata.

2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle relative risorse.

3. Al dipendente utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL del comparto Regioni-Enti Locali e del Comparto Funzioni Locali.

ART. 3

(Risoluzione della convenzione)

1. La presente convenzione si intende risolta qualora si rilevino i seguenti gravi inadempimenti:

a) quando il Comune di Squillace utilizzi il dipendente contravvenendo alle disposizioni in essa contenute;

b) quando il Comune di Vallefiorita contravvenga ai propri impegni impedendo al personale in convenzione di operare effettivamente presso il Comune di Squillace;

2. La presente convenzione potrà essere risolta, prima della scadenza, per scioglimento consensuale delle due amministrazioni comunali mediante atti deliberativi di Giunta Comunale o per recesso motivato del Lavoratore.

ART. 4

(Tempo di lavoro)

1. La prestazione lavorativa che il dipendente Giuseppe Conte svolgerà presso il Comune di Squillace, sarà articolata, per 18 (diciotto) ore settimanali, e precisamente sarà utilizzato nelle giornate di, e nelle altre giornate svolgerà il proprio lavoro presso il Comune di Vallefiorita;
2. Qualora si ravvisino necessità di servizio e/o urgenze presso il Comune di appartenenza, il lavoratore dovrà assicurare, in via prioritaria, l'attività lavorativa nell'Ente di appartenenza.
3. Al dipendente si applicano, comunque, fermo restando quanto sopra, le soluzioni di flessibilizzazione dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale, per ottimizzarne l'impiego.
4. Al fine di rendere il servizio in modo ottimale in rapporto alle diverse esigenze che dovessero prospettarsi e nel rispetto delle priorità dell'Ente di appartenenza, il personale utilizzato, ferma restando la ripartizione delle presenze settimanali, potrà espletare la propria attività in modo diverso rispetto a quanto stabilito, previa comunicazione all'Ente di appartenenza.

ART. 5

(Oneri finanziari. Riparto della spesa. Rendiconti e rimborsi)

L'ente di appartenenza specifica la retribuzione individuale mensile di cui all'art. 52, comma 2, lett. c) del CCNL 14/09/2000 percepita dal lavoratore utilizzato a tempo parziale ossia: la retribuzione base mensile comprensiva dell'indennità integrativa e della retribuzione accessoria. Il Comune di Vallefiorita provvederà a definire le procedure inerenti l'integrazione oraria e corrisponderà, mensilmente, al dipendente il trattamento economico fisso e continuativo sulla base delle ore rideterminate secondo quanto previsto nella presente convenzione. Il Comune di Squillace si impegna a rimborsare al Comune di Vallefiorita, il trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dal CCNL in godimento al dipendente, oltre agli oneri riflessi ed IRAP relativi al periodo di validità della presente convenzione ed in proporzione all'effettiva assegnazione del dipendente.

La rendicontazione delle somme dovute sarà comunicata con cadenza trimestrale dal Comune di Vallefiorita ed il Comune di Squillace provvederà al rimborso delle somme dovute entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il trattamento economico accessorio riconosciuto presso l'Ente utilizzatore al lavoratore utilizzato a tempo parziale, verranno corrisposte dall'Ente di appartenenza su richiesta dell'Ente utilizzatore corredata da apposito prospetto riepilogativo indicante il titolo e l'ammontare degli emolumenti da liquidare e previo accredito delle somme comprensive degli oneri riflessi.

Sono ad esclusivo carico dell'Ente utilizzatore, che vi provvede direttamente, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente distaccato nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL 14/9/2000. Le spese rimborsabili, pertanto, sono quelle relative ai viaggi in treno o auto, le spese eventuali di taxi e di altri mezzi di trasporto urbano, i rimborsi chilometrici per l'eventuale uso del mezzo proprio e quelle per i pedaggi autostradali e la custodia. E' esclusa ogni forma di ulteriore compenso o diaria. Gli oneri conseguenti, previa esibizione della necessaria documentazione

giustificativa, sono posti a carico dell'ente utilizzatore impiegando le risorse di bilancio destinate al pagamento delle trasferte del personale.

ART. 6

(Gestione del personale)

1. Gli atti di gestione del rapporto di lavoro restano confermati nella competenza dell'ente di provenienza.
2. Nel periodo di utilizzo a tempo parziale, la concessione di ferie, permessi, congedi in genere richiesti dal dipendente da fruire nei giorni in cui è stabilito che lo stesso presti servizio presso l'Ente utilizzatore è oggetto di autorizzazione da parte dell'ente di provenienza. Per esigenze di servizio e previa intesa tra il responsabile dell'unità organizzativa dell'Ente di appartenenza e il responsabile dell'unità organizzativa dell'Ente utilizzatore può essere variata la collocazione temporale della prestazione dandone preventiva comunicazione al lavoratore interessato.
3. Il dipendente, nel periodo in cui svolge la prestazione lavorativa nell'Ente utilizzatore, è tenuto ad osservare le direttive impartite in rapporto alle esigenze per il periodo in cui è assegnato. L'inosservanza di disposizioni che concretizzano violazioni dei doveri del proprio ufficio sono prontamente segnalate al responsabile del servizio dell'Ente di appartenenza cui il dipendente è assegnato per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
4. Nel caso di reiterata inosservanza delle disposizioni impartite, l'ente utilizzatore, può disporre la immediata cessazione dell'utilizzo comunicando la decisione all'Ente di provenienza e al lavoratore interessato.
5. L'utilizzo dei lavoratori da parte di entrambi gli enti interessati, non configura una prestazione a tempo parziale secondo la vigente disciplina contrattuale.

ART. 7

7

(Competenze)

Tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dettata dalla presente convenzione in quanto riconducibili alla più ampia nozione di «attività di gestione delle risorse umane» sono affidate alla competenza dei rispettivi e competenti organi che vi provvedono mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali.

Art. 8

(Verifiche inerenti la Convenzione)

Le Amministrazioni definiscono sistemi, strumenti e modalità per la verifica dell'efficacia della presente Convenzione in relazione alle finalità della stessa. Le verifiche ineriscono, in particolare, le modalità di gestione del personale utilizzato.

Art. 9

(Revisioni e Possibili Estensioni Temporalmente della Convenzione)

Le Amministrazioni possono procedere alla revisione complessiva dei contenuti e dei profili esecutivi della presente Convenzione in prossimità della sua scadenza, al fine di valutare il possibile rinnovo,

compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza del personale, ai medesimi patti e per la stessa durata, ovvero a una complessiva riformulazione.

La presente Convenzione può essere prorogata, sempre compatibilmente con quanto sopra, al fine di consentire alle Amministrazioni l'adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane.

Art. 10

(Eventuali modifiche della Convenzione)

Qualora esigenze funzionali o operative rendano necessaria la modifica della presente Convenzione, con particolare riferimento ai soggetti individuati, ai tempi di lavoro e alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi o, comunque, modificativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti Organi dei due Enti. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa e organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni in base a quanto previsto dall'art. 4.

ART. 11

(Norma di chiusura)

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un rinvio alle norme di legge, contrattuali e di regolamento vigenti.